肇庆新区“11·13”事故调查报告

2020年11月13日17时10分左右，肇庆新区新安大道与文创一路交汇处的肇庆华侨城文化旅游科技产业小镇(一期)B区项目10#楼发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，鼎湖区人民政府成立了由区应急管理局牵头，区住房和城乡建设局、肇庆市公安局鼎湖分局、区人力资源和社会保障局、区总工会、区司法局及广利街道办事处等单位相关负责同志组成的肇庆新区“11·13”事故调查组（以下简称调查组）开展事故调查工作，并邀请区纪委监委派员参加。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、专家论证、医学鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过、原因和性质，提出了对有关单位及人员的处理建议和事故防范及整改措施建议，现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目基本情况。肇庆华侨城文化旅游科技产业小镇(一期)B区项目位于肇庆新区新安大道与文创一路交汇处。该项目建设规模228514.70平方米，合同造价47356.32万元，合同工期519天，包括“A1#¯A8#三层别墅、T1#¯T6#六层叠拼、1#¯10#高层(1#¯4#、7#¯10#为34层，5#、6#为21层）、沿街商业及地下车库”。

该项目由肇庆华侨城小镇开发有限公司开发，于2020年01月

09日领取了10#楼工程的《建筑工程施工许可证》，编号：441287**********。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称陕建公司）与肇庆华侨城小镇开发有限公司签订了《建设工程施工合同》，由陕建公司负责该项目的主体建安工程。

深圳科宇工程顾问有限公司（以下简称科宇公司）与肇庆华侨城小镇开发有限公司签订《建设工程监理合同》，由科宇公司负责该项目的监理工作。

中盈（深圳）建设工程有限公司（以下简称中盈公司）与陕建公司签订了《建设工程专业分包合同》，由中盈公司负责该项目的专业分包工作。

事发工程概况：

事发地点位于肇庆新区华侨城10#楼，工程进度如下：10#楼土方开挖日期：2019年5月10日；施工日期：2019年7月16日；工程桩基完工日期：2019年9月28日；基础底板浇筑完成日期：2019年12月19日；主体结构封顶日期：2020年8月23日。

（二）事故相关单位情况

1.建设单位

名称：肇庆华侨城小镇开发有限公司

统一社会信用代码：9144**********

地址：广东省肇庆市鼎湖区桂城站前大道

法定代表人：杨*飞

注册资金：100000万人民币

注册日期：2018年11月13日至无固定期限

2.施工总承包单位

名称：陕西建工集团股份有限公司

营业执照统一社会信用代码：9161**********

安全生产许可证号：（陕）JZ安许证字[2005]******

（有效期至2022年10月11日）

法人代表：张*光

详细地址：陕西省西安市莲湖区

资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级。

资质证书编号：D161******

注册资金：200000万人民币

注册日期：1986年11月20日至无固定期限

陕西建工集团股份有限公司管理情况：于2019年1月21日成立了肇庆华侨城文化旅游科技产业小镇安全生产组织机构，设立安全生产领导小组及安委办，将工作职能分解到对应的部门及人员，明确安全职责，安全生产领导小组组长：王*勋。

陕西建工集团股份有限公司安全生产制及隐患排查情况：公司建立了《工区安全生产管理规定》；有对项目部各工区以及各分包负责人书面通知；有组织开展了安全生产综合检查、专项安全检查及节前安全生产大检查等，并形成《安全检查记录整改通知》、《检查记录》、《整改通知》等文书；有每月不定期召开安全生产会议，会议有到会人员签到及会议纪要、图片等。

3.监理单位

名称：深圳科宇工程顾问有限公司

营业执照统一社会信用代码：9144**********

地址：深圳市盐田区

法定代表人：王*夏

业务范围：房屋建筑工程监理甲级

资质证书编号：E14**********

注册资金：2008万人民币

注册日期：1995年6月13日至无固定期限

经查，深圳科宇工程顾问有限公司**有对**肇庆华侨城文化旅游科技产业小镇**进行日常监理，每月有对安全检查情况进行通报，有《监理指令单》及图片为证。**

4.分包单位

名称：中盈（深圳）建设工程有限公司

营业执照统一社会信用代码：9144**********

地址：深圳市宝安区西乡街道

法定代表人：曾*

注册资金：3000万人民币

注册日期：2011年4月11日至无固定期限

安全安全生产责任制情况

中盈(深圳)建设工程有限公司建立了《安全生产责任制》、《专职安全管理人员安全职责》、《安全生产及文明施工处罚项目一览表》《现场用工管理制度》等制度；成立了肇庆华侨城文化旅游科技产业

小镇驻肇庆新区的安全生产组织机构，安全生产第一责任人：曾*锋，安全生产管理人员：张*波，组织机构中制定了公司安全生产简要目标，明确了各机构及人员职责，其中张*波持有《广东省建筑施工企业安全生产专职人员安全生产考核合格证书》

安全生产会议及教育、培训和记录情况

经查，2020年1–11月，中盈（深圳）建设工程有限公司每月月中和月底召开安全生产例会，有培训内容及会议记录，抽检的现场施工作业人员安全培训教育情况也有记录在案。

劳保用品的发放记录

经查，2020年1－11月，中盈（深圳）建设工程有限公司劳保用品的发放统一由班组长代签领，然后再由班组长发放到从业人员，再由其从业人员签领。

（三）事故人员伤亡及经济损失情况

事故造成1人死亡，死者信息：汪*亮，男，58岁，身份证号码：**********，肇庆华侨城文化旅游科技产业小镇（一期）B区项目专业分包单位普工。直接经济损失50万元。

（四）事故善后情况

事故发生后，中盈公司与死者汪*亮家属协商善后事宜。2020年11月14日，中盈公司与死者汪*亮家属经协商一致，签订了《补偿协议书》，一次性支付家属补偿金人民币50万元。11月15日，死者遗体火化完毕，11月15日当天，死者家属已离开肇庆返乡。

（五）事故发生位置情况

肇庆华侨城文化旅游科技产业小镇(一期)B区项目位于肇庆新区新安大道与文创一路交汇处。事故发生部位为该项目10#楼30层3003户阳台，阳台内侧客厅有一堆已经捆绑好的废弃钢筋材料，阳台处设有完整的防护栏杆，栏杆高1.2米，临边四周搭建脚手架及悬挂绿网，现场张贴有“禁止翻越”、“防止高坠”、“小心物体打击”等安全警示标志。**30层整层砌体、抹灰均已施工完成，已移交精装修单位，不属主体劳务施工作业面。**



（事发现场图片）

二、事故发生经过及救援处置情况

事故发生经过: 经现场勘查以及相关人员询问笔录，事故发生经过如下:

2020年11月13日下午17时08分左右，中盈公司管理人员张*对已经封顶的10#进行正常的下班巡检时，发现中盈公司普工汪*亮正在30层3003户阳台偷捡废弃的钢筋材料。张*见状，立即上前制止，明确告知其偷捡钢筋的行为触犯了公司的规定及相关的法律法

规，构成盗窃行为，并对其进行了警告后敦促汪*亮离开。在汪*亮起身的过程中，张*发现汪*亮站立不稳，精神恍惚。

张*发现汪*亮离开后，继续往下走进行巡查。约1分钟左右，汪*亮偷偷返回到30层3003户并翻越阳台偷捡刚才收拾捆绑好的钢筋材料，由于脚步不稳失足从30层3003户的护栏后翻摔下至16层的平台处。正在27层电梯前室巡查的张*听到阳台处的异响立即循声查看，发现有人坠落在16层外用施工电梯顶部，那人正是刚才在3003户阳台偷捡废弃钢筋材料的汪*亮。

企业应急救援处置情况：张*发现事故后立即拨打120并通知项目经理。项目经理王*勋收到事故信息后立即赶往现场，同时安排相关人员封锁现场，并报告派出所、街道办，联系家属。17时25分鼎湖区人民医院医护人员到达现场，经确认，汪*亮抢救无效死亡。

相关部门应急救援处置情况：广利派出所17时20分到达现场，到达现场后立即勘查现场及调查取证；区应急管理局17时40分到达，到达现场后向陕西建工集团股份有限公司发出《现场措施处理决定书》，要求该公司立即暂停10#楼30层3003户的施工作业，配合相关部门开展调查工作，并采取安全评价的方式对事故现场进行现场评估；广利街道办事处要求企业全力做好善后处理工作。

经评估，本次事故相关单位反映迅速，应急处置妥当。

三、事故原因及性质认定

（一）专家意见及鉴定中心事故分析。

1.安全工程专家

11月14日，调查组聘请安全工程专家经过现场勘查结合调查

询问，11月16日出具的专家意见如下:

（1）中盈（深圳）建设工程有限公司成立了安全生产管理机构，有建立各级安全生产岗位责任制，配备了专职安全管理人员，并制定了比较健全的安全生产管理制度和安全操作规程；从业人员经专业培训均考核及格后上岗。

（2）2020年10月10日中盈（深圳）建设工程有限公司有对汪*亮进行了三级教育培训，培训内容涉及施工现场安全生产和文明施工规章制度、施工现场作业环境和施工安全特点、高处作业的安全基本知识、常用劳动防护用品佩戴使用、危险源的辨识安全防范措施、紧急情况和重大事故应急措施等方面的内容，符合《安全生产法》第二十五条[1]、《生产经营单位安全培训规定》第十五条[2]及《建筑施工工人安全教育规范》[3]5.2.2的相关规定。

（3）10#楼30层楼面施工现场符合安全技术规范，10#楼的所有阳台均有安装防护栏，防护栏杆高1.2米；防护栏杆的固定方式、杆件规格及连接、密目网的设置等均符合《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016[1]的规定。同时防护栏杆上悬挂有“禁止翻越”、“防止高坠”等标识。

1.《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

2.《生产经营单位安全培训规定》第十五条：生产经营单位新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于24学时。

3.《建筑施工工人安全教育规范》第5.2.2条：新入场工人三级安全教育的总学时不得少于24学时。其中公司级安全教育不得少于8学时；项目级安全教育不得少于12学时；班组级安全教育不得少于4学时。



（现场防护图片）

（4）中盈公司的上下班管理制度中有明确规定，为了能有一个更好的精神状态从事每一天的新工作，从业人员要严格遵守公司规定的上下班时间（事发时，是冬季，根据气候特别，每天的上班时间：上午 7 时－12 时；下午 2 时-5 时），保持充足的睡眠，如身体出现不适要立即告知班组长并请假休息。

2.广东谨正司法鉴定中心

11月16日，调查组委托广东谨正司法鉴定中心对汪*亮10月13日入职前的体检报告、事故现场图片及调查询问笔录进行伤病因果鉴定，11月19日分析意见如下:

(1)根据死者现场图片分析，汪*亮符合高处坠落致死的特征;尸体体表多见小片状擦挫伤，头部、肋骨、右手腕、骨盆、股

1.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016,4.3.1条,临边作业的防护栏杆应由横杆、立杆及挡脚板组成,防护栏杆应符合下列规定:(1)防护栏杆应为两道横杆,上杆距地面高度应为1.2m,下杆应在上杆和挡脚板中间设置;(2)当防护栏杆高度大于1.2m时,应增设横杆,横杆间距不应大于600mm;(3)防护栏杆立杆间距不应大于2m;4挡脚板高度不应小于180mm。

骨严重畸形，符合高坠特征。

(2)坠落平台(30层3003户客厅)接近钢管防护栏杆处可见脚印及已捆扎钢筋，可能为汪*亮曾经站立并偷捡捆绑钢筋活动的痕迹。

(3)根据汪*亮入职前体检报告(2020年10月13日体检)显示:汪*亮58岁，高血压[1]:血压偏高156/97mmHg。汪*亮家人也承认汪*亮有高血压病史。

死者汪*亮在高坠发生两分钟前已被发现存在精神恍惚，站立不稳症状，考虑其年龄及高血压病史，符合高血压常见症状，即头晕、头疼、心悸等症状发作。又根据现有的文证材料及现场照片，坠落平台（30层3003户客厅）接近钢管防护栏杆处与16层外用施工电梯顶部横向距离较短，基本排除高坠为他人所为。

分析认为：被鉴定人汪*亮因隐性疾病在体位改变及某些特殊情形（如畏高）可诱发晕厥、失衡等造成失足致高坠死亡。

3.事故调查组发现的其他问题:

（1）根据汪*亮的当班班长张*林、当班工友李*春、夏*

明笔录反映，当天全班组在9#楼工作，汪*亮主要工作是物料清理，下班时间为17时整；当天下班后无工作安排给整个班组，包括汪*亮；汪*亮经常有私下偷捡变卖钢筋废料的行为，班组发现后并没有对该情况引起重视，将汪*亮经常偷捡变卖钢筋废料的情况向公

1.高血压是以体循环动脉压升高为主要临床表现的心血管综合征。发病机制很多，包括神经机制、肾脏机制、激素机制、血管机制及胰岛素抵抗等。主要影响心脏、肾脏、视网膜等器官系统。常见症状有头晕、头痛、颈板紧张、疲劳、心悸等，也可出现视力模糊、鼻出血等较重症状，典型的高血压头疼在血压下降后即可消失。

司汇报，经询问得知，班组长张*林认为汪*亮年纪比较大，从事的工作是杂工，工资比普通的泥水工少（汪*亮工资按天结算，150元/天），其家庭负担比较重，因此一直未将汪*亮经常偷捡钢筋的行为告知公司管理人员。

（2）根据张*的调查笔录，发现汪*亮17时08分左右在30层3003户阳台处偷捡废弃钢筋，当时有拍摄现场图片。





（事发前汪*亮偷捡废弃钢筋的抓拍图）

综合以上情况，事故调查组认定汪*亮私自偷溜至10#楼3003户阳台，干与本职无关的事情，偷捡钢筋废料打算私自变卖，违反公司内部规定[1]，被管理人员发现后不听劝阻，约17时10分许因高血压病失衡造成其失足摔至16层外用施工电梯顶部，抢救无效死亡。

（四）事故性质

经现场勘查及相关人员询问笔录，调查组认定该起事故**属于一起因突发疾病、汪*亮干与本职无关的事情，偷捡钢筋废料打算私自变卖，不属于生产安全责任事故**。主要依据如下:

1.事故发生时间(约17时10分左右)不属于生产时间，事发当天17时汪*亮所在班组已下班;

2.事故当天汪*亮当天工作面是在9#楼，不在10#楼，其下班后私自前往10#楼偷捡废弃钢筋，违反其公司管理规定，被管理人员发现后，且未听从管理人员劝阻离开;

3.事故施工现场符合安全技术规范，事故单位有建立健全安全管理职责;

4.汪*亮因隐性疾病在体位改变及某些特殊情形(如畏高)可诱发晕厥、失衡等造成失足致高坠死亡。

1.《现场用工管理制度》【中盈字第20200301】

第一.5条:不得私自偷捡贩卖施工现场材料(含废料);班期间认真做好本职工作,坚决不做与工作无关的事。

第二.3条:有残余价值、可变卖的废料等由材料员指定专人收捡,其他任何人不得私自偷捡变卖。

四、相关单位、企业履职情况

陕建公司和中盈公司已经按规定配备项目负责人及专职安全员，编制安全生产专项施工方案及预防高处坠落专项施工方案，组织开展安全生产“三级”教育及安全技术交底，定期开展安全生产检查巡查，落实建筑企业负责人带班检查制度。**经查，2020 年 10 月 10 日至 2020 年 10 月 15 日对汪*亮进行了三级培训教育，并有签到。**

科宇公司作为监理单位，在实施项目监理过程中，已按规定编制监理规划、监理实施细则，定期组织召开安全会议，对相关施工技术方案进行审查。

肇庆华侨城小镇开发有限公司作为建设单位，已按程序取得项目施工许可证，建设工程合同中有建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，未提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。

区住建局，已按照法律、法规核发该项目建设施工许可证，已对该项目安全施工措施进行审查，并履行安全监督告知手续，建设行政主管部门及其安全监督机构已按法律规定履行了安全监督职责。

五、事故处理建议

此次的事故发生与汪*亮私自多次在各阳台角落偷捡废弃钢筋有直接关系，鉴于其已在此次事故中死亡，建议不再追究其责任。

中盈公司班组长张*林知道汪*亮存在偷捡废弃钢筋的行为，却没有把该情况及时告知公司，建议中盈公司对班组长张*林按照公司内部管理规定，对其进行处理。

六、事故教训

这是一起因工人贪图小利、违反公司规定私自偷捡变卖钢筋废料，突发疾病失衡造成失足致高坠死亡的事故。从本次事故的发生可以看出，建筑施工企业除了按照相关要求做好日常安全管理工作以外，还要加强企业管理制度的宣贯、教育，并制定、落实相应的奖惩制度，防止意外事故发生，特别是对于一些年纪较长的从业人员，要对他们的身体健康状况多加关注。

七、事故防范和整改措施建议

（一）**中盈公司**要吸取事故教训，强化对从业人员的安全教育和培训，及时掌握员工的身心健康及业余动态，杜绝施工人员在工作之余从事与工作无关的事情；除此之外还要举一反三，杜绝施工人员在身体出现不适时仍带病上岗作业，确保施工安全。

（二）**中盈公司**要进一步落实安全生产主体责任，进一步完善各项安全生产规章制度，建立跟踪督促整改制度，加大力度加强对从业人员的安全教育培训，加强对施工现场的安全检查、隐患排查，继续整改风险隐患，认真开展“一线三排”工作，确保各项安全措施落实到位。

肇庆新区“11·13”事故调查组（代章）

2021年3月17日